

1500804-88.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2092242/2021 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 17159050 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 495/21/104 -

03º D.P. SANTO ANDRÉ, 495/2021 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2092242 - 03º D.P. SANTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500804-88.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500804-88.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2092242/2021 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 17159050 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 495/21/104 -

03º D.P. SANTO ANDRÉ, 495/2021 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2092242 - 03º D.P. SANTO

ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON DE CARVALHO LUCAS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de EVERTON DE CARVALHO LUCAS, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática do delito de furto, consoante tipificação do artigo 155, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (Estado de Calamidade Pública - Decreto Estadual nº 65.663/21), ambos do Código Penal

Consta na denúncia que, em 05 de abril de 2021, por volta de 14h54min, na rua Marcelino Dantas, altura do nº 8, próximo a um ponto de ônibus, Vila Alzira, neste município e Comarca de Santo André, o réu, durante a vigência de "Estado de Calamidade Pública" em todo o território deste Ente Bandeirante (Decreto Estadual

nº 65.663/21), subtraiu, para proveito próprio, o telefone celular "Samsung" de frente cor preta e atrás cor branca, avaliado em R\$1.700,00, pertencente à vítima Andreia Pereira dos Santos

Denúncia às fls. 91/94, recebida às fls. 96/97, na data de 06 de agosto de 2021. Defesa preliminar apresentada às fls. 154/155 e analisada às fls. 156/157, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária do réu, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Nesta data (25 de outubro de 2022), realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, a vítima e duas testemunhas de acusação, por fim, interrogado o réu.

Em alegações finais deduzidas em audiência, pleiteou o Ministério Público a procedência da ação com a correspondente condenação do réu, nos termos da exordial acusatória.

Já a Defesa, de sua vez, em virtude da confissão do réu, deixou de formular pleito absolutório, mas pugnou pela consideração de circunstâncias atenuantes, formulando pleitos subsidiários, dentre os quais a fixação de regime diverso do fechado.

É o relatório do essencial.

Fundamentação.

De se asseverar que, uma vez que as partes manifestaram-se em alegações finais tão logo encerradas as oitivas, por meio da plataforma TEAMS, foi a elas antecipado o resultado do julgamento para que pudessem externar, desde então, eventual interesse recursal, poupando-se, deste modo, a prática de atos processuais. Sem prejuízo, conforme também ponderado com elas, a sentença por escrito seria deduzida, em ato contínuo, para constar nos autos de maneira pormenorizada as razões de decidir e, assim, possam elas exercer plenamente o exercício de direito de recurso e impugnação específica dos pontos dos quais porventura discordassem.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em parte. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 09/10 e auto de avaliação de fls. 14/15.

A autoria delitiva, da mesma forma, restou suficientemente comprovada ao longo da instrução realizada.

Exposição da prova

A vítima, quando de suas declarações prestadas em solo policial, narrou que, na data e hora dos fatos, estava sentada no ponto de ônibus mexendo em seu celular, quando, de repente, um indivíduo passou correndo e puxou o telefone de sua mão. Diante da situação, a declarante saiu correndo atrás do sujeito e começou a gritar por ajuda, mas acabou perdendo o furtador de vista. Motoboys que passavam pelo local se aproximaram da declarante e resolveram ajudá-la. Com efeito, um deles localizou o telefone da vítima abandonado em cima de um carro que estava estacionado nas proximidades. Um outro, ora qualificado como testemunha, conseguiu deter o meliante e contê-lo até a chegada da Polícia, que o identificou como Everton de Carvalho Lucas. Não foi, entretanto, ouvida em juízo.

A testemunha, Sr. Rodrigo Ruiz Ribeiro, quando de seu depoimento em delegacia, narrou que estava trabalhando como motoboy, passando pelo endereço dos fatos, quando se deparou com a vítima pedindo ajuda pois um sujeito havia subtraído seu celular. Informados sobre as características físicas do meliante, o depoente e outros motociclistas saíram no encalço do criminoso, e, poucos metros adiante, o avistaram correndo pela rua. O depoente logrou êxito em deter e capturar o suspeito, que, questionado, confessou o furto e disse que havia abandonado o

celular da vítima sobre um carro. Com ajuda de pessoas não identificadas, o depoente conseguiu conduzir o criminoso até o local onde a vítima estava e acionar a polícia. O celular da vítima foi encontrado por outro motoboy encontraram o celular da vítima. Com a chegada da PM, o furtador, que estava contido pelo depoente, foi identificado como Everton de Carvalho Lucas. Em juízo, reiterou a versão apresentada em solo policial.

O policial militar, Sr. Jose Da Silva, quando de seu depoimento em solo policial, narrou que estava em patrulhamento ostensivo, quando foi informado, via rádio, de que populares detiveram um sujeito que havia acabado de subtrair o celular de um transeunte. Ao chegarem no local, constataram que o pretenso criminoso, identificado como Everton de Carvalho Lucas, realmente estava contido. Questionado, Everton confessou o crime e disse furtou o celular pois pretendia vendê-lo para pagar um agiota a quem deve dinheiro. Realizada revista pessoal, dentro de uma mochila que Everton carregava foi encontrado outro telefone celular, que ele também confessou ter furtado. Enfim, diante da situação, o condutor emitiu voz de prisão em face do indigitado. Em juízo, não se recordou dos fatos.

O réu, quando de seu interrogatório, confessou a prática delitiva, aduzindo que furtou o celular pois pretendia vendê-lo para saldar uma dívida.

Análise e valoração da prova

Pois bem.

Diante de toda a prova produzida, com destaque à confissão espontânea e ampla por parte do réu, não há ponto controverso a ser dirimido, sendo de rigor reconhecer a responsabilidade criminal do acusado.

Há de se reconhecer, entretanto, a tentativa de crime, posto que o réu foi detido na sequência e houve a recuperação da res furtiva. Tão apenas neste ponto não procede a denúncia.

Desta maneira, não há como se falar em insuficiência probatória para os fins visados pelo Ministério Público, exceção feita ao ponto acima indicado. Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das Penas

Ao delito capitulado pelo artigo 155, caput, do Código Penal é prevista a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Em primeira fase, em virtude os maus antecedentes do réu, de rigor considerar desfavoráveis as condições judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima.

No presente caso, de se destacar que o réu sustenta maus antecedentes (vide fls. 158/161) evidenciando sua personalidade desvirtuada e afeita às práticas delituosas. Diante disso, fixo a reprimenda acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em segunda fase de estabelecimento de pena, de se considerar a confissão espontânea, circunstância atenuante da pena, pelo que reduz a sanção ao patamar mínimo - (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em terceira fase, por fim, de se considerar a tentativa de crime, pelo que reduz a pena em metade, considerando-se o iter criminis percorrido, passando a pena definitiva ao quantum de 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Impossível se mostra, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade, eis que o réu já se encontra preso por conta de outra acusação.

Dispositivo

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para condenar o denunciado EVERTON DE CARVALHO LUCAS (RG 50950832) às penas totais 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 155, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Conforme parâmetros ditados pelo art. 33 do Código Penal, fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento das penas.

Ausentes os fundamentos e os requisitos para decreto da prisão preventiva (art. 312 e 313 do CPP, consoante às alterações introduzidas pela Lei 12.403/12), concede-se ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade para iniciar o cumprimento da pena.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal), além do necessário para audiência admonitória e cobrança da multa.

Publicada e registrada eletronicamente. I.C.
Santo André, 24 de outubro de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA